



Nr. 62 Kabinettsitzung vom 24. April 1920, 17 Uhr im Reichstag

R 43 I/1355 , S. 652-659

Anwesend: Müller, Koch, Wirth, Geßler, Blunck, Schmidt, Giesberts, Bell, Hermes, David; UStS Albert, Walther, Müller, Peters, [Geib, Hirsch]; MinDir. Meissner, Rauscher, GehR Reuß, Krohn; Protokoll: MinR Weber.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Unterstellung des Reichswasserschutzes unter das Reichsverkehrsministerium. [...]
2. Errichtung eines Verkehrsbeirats beim Reichspostministerium gemäß § 88 der Reichsverfassung. [...]
3. Entwurf einer Verordnung über den Schutz von Denkmälern und Kunstwerken. [...]
4. Gewährung von Zusatzurlaub an die Beamten. [...]
5. Entwurf einer Verordnung über die Regelung der Schwefelsäurewirtschaft. [...]
6. Bayerischer Antrag bezüglich der Durchführung des Projektes eines Donau-Main-Kanals. [...]
7. Entwurf einer Pachtschutzordnung.
8. Weitertagung des 6. Ausschusses der Nationalversammlung. [...]
9. Errichtung einer besonderen Abteilung für Beamtenwesen.
10. Entwurf einer der Reichsabgabeordnung angepaßten Verordnung des Weinsteuergesetzes vom 26. Juli 1918. [...]
11. Behandlung des 1. Mai.

1. Unterstellung des Reichswasserschutzes unter das Reichsverkehrsministerium. [...]

2. Errichtung eines Verkehrsbeirats beim Reichspostministerium gemäß § 88 der Reichsverfassung. [...]

3. Entwurf einer Verordnung über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken. [...]

4. Gewährung von Zusatzurlaub an die Beamten. [...]

5. Entwurf einer Verordnung über die Regelung der Schwefelsäurewirtschaft. [...]

6. Bayerischer Antrag bezüglich der Durchführung des Projektes eines Donau-Main-Kanals. [...]

7. Entwurf einer Pachtschutzordnung.

Unterstaatssekretär Geib teilte mit, daß über den Entwurf bei einer Chefbesprechung Einverständnis erzielt sei¹. Jedoch hätten sich zwei Bedenken ergeben wegen des § 3 (Eingriff in die Vertragsfreiheit) und wegen des § 12². Nach eingehender Erörterung, in der insbesondere der *Reichsminister der Justiz* seine Bedenken gegen die Aufrechterhaltung des § 3 geltend machte und vom *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wegen des § 12 verschiedene Bedenken noch hervorgehoben wurden, wurde schließlich von der Mehrheit beschlossen, dem Entwurf in seiner heutigen Fassung zuzustimmen. Der Herr Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen³.

8. Weitertagung des 6. Ausschusses der Nationalversammlung. [...]

9. Errichtung einer besonderen Abteilung für Beamtenwesen.

Der *Reichsminister des Innern* trug kurz die Angelegenheit vor und sprach den Wunsch aus, noch im Notetat die entsprechenden Stellen (1 Ministerialdirektor, 1 vortragenden Rat, 1 Hilfsarbeiter) anzufordern⁴. Von anderer Seite wurden Bedenken dagegen geltend gemacht und die Auffassung

¹ S. hierzu Dok. Nr. 42, P. 5.

² Der RArbM hatte die Neufassung der Pachtschutzordnung dem Kab. am 23.4.20 vorgelegt (R 43 I/1282, Bl. 94). § 3 lautete: „Die Pachteinigungsämter haben ohne Rücksicht auf die Größe des verpachteten Grundstücks und die etwaige Mitverpachtung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden die Befugnis, Leistungen, die unter den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht oder nicht mehr gerechtfertigt sind, anderweitig festzusetzen, wenn ein auffälliges Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt.“ § 12 lautete: „(1) Die Länder können im Wege der Gesetzgebung die Vorschriften dieser VO ganz oder zum Teil für Grundstücke bis zu einer Größe von 5 ha in Kraft setzen sowie für solche, die mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden besetzt sind. Landesrechtliche Bestimmungen über weitergehenden Pachtschutz sind unzulässig. (2) Den Landeszentralbehörden bleiben Maßnahmen zur Ausführung dieser VO überlassen. Soweit durch landesrechtliche Regelung der Pachtschutz bereits in ausreichender Weise gesichert ist, kann der RArbM Ausnahmen von dieser VO zulassen. Insbesondere kann er genehmigen, daß in den Ländern die Aufgaben der Pachteinigungsämter anderen Stellen übertragen werden, die bereits bestehen oder bestanden haben“ (R 43 I/1282, Bl. 95-97).

³ S. zum Fortgang Dok. Nr. 104, nach P. 5.

⁴ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 48. Der RIM hatte am 20.4.20 in einer Kabinettsvorlage die Einrichtung eines Reichsamts für Beamtenwesen befürwortet, da sich die Beamtenpolitik des Staats nicht mehr im Beamtenreferat des RIMin. sachlich durchführen lasse. „Bei der sachlichen Wichtigkeit und politischen Bedeutung, die der Regelung aller Beamtenfragen, insbesondere im Hinblick auf die neuzeitliche Entwicklung des Staatswesens zukommt, und nicht zuletzt wegen der von den Großorganisationen

vertreten, daß die Stellen in den Notetat nicht mehr eingesetzt werden könnten. Der *Reichsminister der Finanzen* sagte schon jetzt zu, beim künftigen Etat den geforderten Stellen zustimmen zu wollen. Es wurde Einverständnis erzielt, daß die Abteilung in der von dem Reichsminister des Innern vorgeschlagenen Weise aufgezogen werden sollte, jedoch soll von der Schaffung eines besonderen „Reichsamtes für Beamtenfragen“ abgesehen werden. Gleichzeitig wurden keine Bedenken dagegen erhoben, daß schon jetzt der Geheime Regierungsrat Falkenberg zum kommissarischen Ministerialdirektor ernannt wird. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen⁵.

10. Entwurf einer der Reichsabgabeordnung angepaßten Verordnung des Weinsteuergesetzes vom 26. Juli 1918. [...]

11. Behandlung des 1. Mai⁶.

Es wurde beschlossen, den Dienst am 1. Mai wie den an Sonntagen zu regeln⁷.

der Beamtenschaft auf diesem Gebiete seit langem erstrebten durchgreifenden Neugestaltung, muß diese Regelung im Interesse des Reichs nunmehr unverzüglich erfolgen. Nur wenn es gelingt, der Beamtenschaft in dem demokratischen Staate diejenige den heutigen Anschauungen entsprechende Stellung zu verschaffen, auf die sie Anspruch hat, wird Beruhigung in die Beamtenschaft einziehen und wird sie mit dem Geist erfüllt, dessen der neue Staat bedarf.“ Für das Reichsamt hatte der RIM drei Referate vorgesehen: Beamtenrecht, Beamtenwirtschaft und Angelegenheiten der Verkehrsbeamten (R 43 I/990 , Bl. 35-38).

⁵ „In einer Besprechung am 10.5.20 an der der RK, der RIM, der RFM und StS Albert teilnahmen, wurde beschlossen, daß der RFM noch einmal den Beamten vorschlagen sollte, die Stellen durch eine, dem neuen RT alsbald nach seinem Zusammentritt Ende Juni vorzulegenden Notetat zu schaffen. Nötigenfalls soll jedoch der NatVers. beim Zusammentritt am 19. 5. ein Notetat vorgelegt werden.“ (Aktennotiz Kempners vom 11.5.20; R 43 I/990 , Bl. 49). Die Schaffung einer Beamtenabteilung im RIMin. wurde in einer Chefbesprechung am 16.12.20 erneut behandelt.

⁶ Der TOP lautete zunächst: „Nach Vortrag des Chefs der Rkei, wie man den Angestellten gegenüber, die am 1. Mai nicht zum Dienst kommen wollten, sich verhalten sollte, wurde beschlossen, daß der Dienst am 1. Mai wie der Sonntagsdienst geregelt werden sollte.“ Vgl. hierzu den Kabinettsbeschluß in Dok. Nr. 42, P. 19.

⁷ Hierzu teilte UStS Albert den Länderregierungen am 27.4.20 telegrafisch mit: „Die RReg. hat hinsichtlich der Behandlung des ersten Mai folgendes beschlossen: 1. Der erste Mai wird nicht als Nationalfeiertag gefeiert, 2. in den Reichsverwaltungen ist der Dienst so zu regeln, wie an Sonntagen, 3. wegen des Dienstes in den Eisenbahnbetrieben wird der Herr RVM sich mit den zuständigen Stellen der Landesregierungen alsbald in Verbindung setzen“ (R 43 I/566 , Bl. 50).

Zitierhinweis

Nr. 62 Kabinettsitzung vom 24. April 1920, 17 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 151–153 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D62>